

**Denunciante: Peter Ferenc**

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germania

E-Mail: [info@foxprof.club](mailto:info@foxprof.club)

Telefono: +49 157 317 33332

FAX: +1 231 538 6409

**Destinatario: Procura Generale della Repubblica Slovacca**

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: [podatelna.gpsr@genpro.gov.sk](mailto:podatelna.gpsr@genpro.gov.sk)

**Data: 19 ottobre 2025**

## DENUNCIA PENALE

*per il sospetto di commissione del reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 326 comma 1 lett. a) del Codice penale e per il sospetto di intralcio alla giustizia ai sensi dell'art. 344 del Codice penale*

### I. Oggetto della denuncia

Con la presente presento denuncia penale contro la procuratrice Mgr. Barbora Holec Žiklová, il procuratore JUDr. Kováčik della Procura distrettuale di Trenčín e JUDr. Lucia Konečná – funzionaria giudiziaria superiore del Tribunale distrettuale di Trenčín, per il sospetto di commissione del reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 326 comma 1 lett. a) del Codice penale, nonché per il sospetto di intralcio alla giustizia ai sensi dell'art. 344 del Codice penale.

La presente denuncia riguarda il loro operato in relazione all'ordinanza n. 1Pn 572125/3309-11 del 9.10.2025, con cui la Procura distrettuale di Trenčín ha respinto il mio reclamo contro l'ordinanza dell'investigatore della Polizia di Trenčín n. ORP-508/1-VYS-TN-2025 sul rigetto della denuncia penale nella causa di JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

### II. Descrizione dello stato di fatto

Nell'ordinanza impugnata si afferma che:

*„L'importo originario di 600 € è stato ridotto alla somma di 10 €, che rappresenta ormai soltanto le spese del procedimento.“*

Tale affermazione è falsa e manipolatoria, poiché secondo la dichiarazione ufficiale della Cassa mutua generale, S.p.A., filiale di Považská Bystrica del 16.6.

2025 (n. fascicolo 2527057513):

*„Dopo l'elaborazione dei documenti presentati per il periodo 202306–202312 non registriamo alcun contributo dovuto.“*

Da ciò risulta evidente che il capitale è stato ridotto a 0 €, e non a 10 €.

Ciononostante la procuratrice Žiklová e il procuratore Kováčik hanno consapevolmente confermato e occultato il dato falso sull'esistenza di una „tassa di 10 euro“, che non era oggetto del procedimento e non ha alcun fondamento giuridico.

Con tale operato:

- hanno ignorato le prove ufficiali agli atti,
- hanno distorto il contenuto del fascicolo a danno del denunciante,
- e hanno manipolatoriamente sostituito la nozione „ridotto a 0 €“ con la nozione „ridotto a 10 €“, creando l'impressione che il credito continuasse a esistere.
- e hanno intralciato il chiarimento del sospetto di commissione di un reato da parte dell'ufficiale giudiziario JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

Tale intervento non può essere spiegato come „ignoranza“, poiché la relativa decisione della VŠZP era allegata agli atti e dimostra chiaramente che alla data del 30.08.2016 non esisteva alcun credito.

Al contempo segnalo l'operato illegittimo di JUDr. Lucia Konečná, funzionaria giudiziaria superiore del Tribunale distrettuale di Trenčín, che in data 16.10.2025 ha firmato ed emesso l'avviso di trasmissione della causa iscritta al n. 14C/15/2025 al Tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Tale atto è stato compiuto senza il consenso dell'attore, senza decisione del tribunale superiore e senza il potere di agire in nome del giudice, violando così gravemente le disposizioni degli artt. 12, 38 e 41 del Codice di procedura civile.

JUDr. Lucia Konečná con il suo operato ha superato l'ambito del mandato del funzionario giudiziario e ha ingerito illegittimamente nel corso del procedimento giudiziario, spostando arbitrariamente e senza fondamento giuridico il fascicolo al di fuori del tribunale competente.

Con tale operato ha direttamente frustrato l'esercizio della giustizia e ha contribuito al diniego del diritto alla tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 46 comma 1 della Costituzione della RS e dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Tale trasmissione è avvenuta senza il mio consenso, senza decisione del tribunale superiore e in violazione degli artt. 12, 38 e 41 del Codice di procedura civile, dunque illegittimamente.

Pertanto JUDr. Lucia Konečná — quale funzionaria giudiziaria superiore — ha superato e abusato del proprio potere, quando:

- ha emesso un atto con conseguenze giuridiche (trasmissione della causa), pur non avendone la competenza legale,
- ha sostituito il giudice senza mandato, con conseguente violazione dell'art. 37 comma 2 CPC,
- e ha frustrato la giusta decisione del tribunale di primo grado, ingerendo direttamente nel mio diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

### III. Valutazione giuridica (ampliata)

Tale operato integra gli elementi costitutivi del reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 326 comma 1 lett. a) del Codice penale, poiché:

*„Commette il reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale colui che, quale pubblico ufficiale, allo scopo di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio illecito, esercita il proprio potere in modo contrario alla legge.“*

L'essenza di questa vicenda, tuttavia, non è soltanto il disaccordo con una specifica decisione, bensì lo smascheramento di un abuso sistemico e di una piegatura del diritto, quando gli organi inquirenti decidono su sé stessi – se cioè il loro stesso operato integri gli elementi di un reato.

In tale contesto gli organi della procura ricorrono ripetutamente a una formula con cui cercano di legittimare il rigetto della denuncia penale e al contempo di liberarsi da qualsiasi responsabilità:

Tale formula è in diretto contrasto con il principio dello Stato di diritto, poiché crea di fatto una situazione in cui un organo del potere pubblico si dichiara da sé impunito. Con il pretesto della „competenza a valutare il fatto“ si arroga così il diritto di decidere sulla propria responsabilità penale, violando il principio „nemo iudex in causa sua“ – nessuno può essere giudice nella propria causa. La formula citata, che la procura

e la polizia utilizzano sistematicamente, non è una disposizione di legge, bensì un'interpretazione arbitraria priva di fondamento nella legge e di forza giuridica (utilizzata illegittimamente). Tale interpretazione non trova fondamento né nel Codice di procedura penale (artt. 197-199), né nel Codice penale, ragion per cui la sua applicazione è illegittima.

La formula citata rappresenta un'interpretazione strumentale, utilizzata nella prassi per motivare formalmente il rigetto delle denunce penali senza un esame nel merito del fatto.

Ne deriva una situazione in cui un fatto che, nel caso di un cittadino, integrerebbe indubbiamente gli elementi di un reato, nel caso di un pubblico ufficiale „diventa prassi corrente, considerata atto legittimo“.

Tale situazione è in diretto contrasto con il principio di uguaglianza davanti alla legge ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Costituzione della RS e con il principio dello Stato di diritto ai sensi dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 2 comma 2 della Costituzione della RS, i quali stabiliscono che:

*„Gli organi statali possono agire solo sulla base della legge, nei suoi limiti e nei modi da essa stabiliti.“*

Se gli organi statali superano tali limiti, perdono il potere di agire e le loro decisioni sono nulle a prescindere dall'autorità formale.

Il sistema è impostato in modo che il cittadino abbia soltanto un „potere di opposizione“, mentre gli organi dello Stato hanno un „potere decisionale“ anche sui propri errori.

In pratica ciò significa che ciò che per un cittadino sarebbe reato, per un pubblico ufficiale viene valutato come „esercizio del potere“.

Tale modello è in contrasto con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un equo processo dinanzi a un organo imparziale e indipendente, nonché con l'art. 13 della Convenzione, che garantisce un rimedio effettivo.

Non è possibile accettare una situazione in cui un organo del potere pubblico decide sulla propria responsabilità penale.

In uno Stato di diritto non può esistere una casta di intoccabili che valutano da sé se abbiano violato la legge.

Tale situazione nega il senso stesso della giustizia, della certezza del diritto dei cittadini, della fiducia nel sistema giuridico e della fiducia nel funzionamento dello Stato.

Tale modo di esercitare il potere pubblico contrasta anche con l'art. 3 comma 1 della Costituzione della RS, che garantisce che la Repubblica Slovacca non si vincola ad alcuna ideologia né a privilegi personali, sicché ogni pubblico ufficiale deve essere soggetto alle stesse regole del cittadino.

Se un pubblico ufficiale manipola consapevolmente lo stato di fatto, occulta prove o agisce in violazione della legge, sorge la questione fondamentale se tale persona sia affatto mentalmente idonea a esercitare e ricoprire una funzione nella pubblica amministrazione.

Tale operato non solo mina la fiducia dei cittadini nella giustizia, ma rappresenta anche un fallimento morale incompatibile con il principio di imparzialità, professionalità e responsabilità, cui devono attenersi tutti gli organi del potere pubblico.

Per tale motivo chiedo alla Procura Generale della RS di esaminare il presente caso anche sotto il profilo costituzionale ed etico, che riguarda l'uguaglianza davanti alla legge e la fiducia fondamentale del pubblico nella giustizia dello Stato.

#### IV. Istanza e richieste

Chiedo alla Procura Generale della Repubblica Slovacca di:

1. esaminare la legittimità dell'operato dei procuratori Mgr. Barbora Holec Žiklová - procuratrice e JUDr. Ondrej Kováčik - procuratore, e di accertare la responsabilità penale personale;
2. accertare se siano stati integrati gli elementi del reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale e di intralcio alla giustizia;
3. assicurare la rimozione dello stato illegittimo e accertare la responsabilità penale personale nei confronti delle persone che hanno partecipato alla manipolazione dei dati fattuali e alla violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge.

4. Chiedo al contempo alla Procura Generale della RS di esaminare la legittimità dell'operato di JUDr. Lucia Konečná, funzionaria giudiziaria superiore del Tribunale distrettuale di Trenčín, in relazione alla trasmissione illegittima del fascicolo 14C/15/2025 al Tribunale distrettuale di Banská Bystrica, e di accertare la responsabilità personale e penale.

#### V. Allegati

1. Ordinanza della Procura distrettuale di Trenčín del 09.10.2025 (n. 1Pn 572125/3309-11) → [Apri documento](#)
2. Dichiarazione della VŠZP del 16.06.2025 – „Nessun debito più registrato“ → [Apri documento](#)
3. Prospetto delle morosità VŠZP n. 2527057513 → [Apri documento](#)
4. Opposizione - Istanza di annullamento della trasmissione della causa (n. 14C/15/2025) → [Apri documento](#)
5. Corrispondenza e-mail del 18.10.2025 → [Apri documento](#)

*Il presente documento è firmato con firma elettronica qualificata (QES) e recapitato in conformità all'art. 19 del Regolamento eIDAS (UE n. 910/2014).*



Con osservanza

**Peter Ferenc** .....

A Kumhausen, il 19 ottobre 2025

Tribunale distrettuale di Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Germania

Oggetto: Avviso di trasmissione della causa

Nella causa dell'attore: Peter Ferenc, nato il 24.10.1964 contro la convenuta: JUDr. Adriana

Soldán Steinerová per risarcimento del danno, Vi comunichiamo che il Tribunale distrettuale di Trenčín t r a s m e

t t e il fascicolo al Tribunale distrettuale di Banská Bystrica ai sensi dell'ordinanza 14C/15/2025-32 del 13.10.2025, passata in giudicato il 13.10.2025.

JUDr. Lucia Konečná funzionario giudiziario superiore

Per la conformità della copia: Jakub Žáčik

## Disposizioni di legge applicate nella presente denuncia penale

### Codice penale (legge n. 300/2005 Racc.)

- Art. 326 comma 1 lett. a)

*„Commette il reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale colui che, quale pubblico ufficiale, allo scopo di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio illecito, esercita il proprio potere in modo contrario alla legge.“*

- Art. 344

Reato di intralcio alla giustizia.

### Codice di procedura penale (legge n. 301/2005 Racc.)

- Artt. 197 – 199

Disciplinano l'operato degli organi inquirenti in caso di rigetto della denuncia penale e nella decisione sull'avvio dell'azione penale.

→ Nel testo utilizzati per dimostrare che la cosiddetta „formula“ non ha fondamento legale.

### Codice di procedura civile (legge n. 160/2015 Racc.)

- Art. 12 – Competenza territoriale del tribunale.
- Art. 37 comma 2 – Ambito del mandato del funzionario giudiziario.
- Art. 38 – Modifica della competenza.
- Art. 41 – Trasmissione della causa.

➡ Utilizzati per dimostrare che JUDr. Lucia Konečná ha trasmesso illegittimamente la causa senza decisione del tribunale superiore.

### Costituzione della Repubblica Slovacca (legge n. 460/1992 Racc.)

- Art. 1 comma 1

*„La Repubblica Slovacca è uno Stato sovrano, democratico e di diritto.“*

- Art. 2 comma 2

*„Gli organi statali possono agire solo sulla base della legge, nei suoi limiti e nei modi da essa stabiliti.“*

- Art. 3 comma 1 „La Repubblica Slovacca non si vincola ad alcuna ideologia né religione.“
- Art. 12 comma 1 „Gli esseri umani sono liberi e uguali in dignità e in diritti.“
- Art. 46 comma 1 „Ognuno può far valere, secondo le modalità stabilite dalla legge, il proprio diritto dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale.“

### Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea)

## Principi dello Stato di diritto (principi latini)

(elenco completo delle norme giuridiche a cui mi richiamo)

*„Le disposizioni di legge applicate nella presente denuncia penale“ le fornisco agli organi della pubblica amministrazione (potere), affinché ogni lettore (anche della PG RS o di organi internazionali) veda chiaramente che conosco la legge e la cito in modo tecnico.*

Il presente elenco serve a dimostrare che il denunciante conosce e applica tutte le norme giuridiche rilevanti della Repubblica Slovacca e del diritto internazionale, e al contempo invita i lettori a prendere piena conoscenza di tali disposizioni.

## „Pene e conseguenze della violazione delle disposizioni di legge indicate“

### 1. Art. 326 comma 1 del Codice penale – Abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale

**Testo degli elementi costitutivi:**

*„Commette il reato di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale colui che, quale pubblico ufficiale, allo scopo di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio illecito, esercita il proprio potere in modo contrario alla legge.“*

**Pena:**

- Reclusione da 1 a 5 anni.
- Se il fatto causa un danno considerevole o altra grave conseguenza,  
→reclusione da 4 a 10 anni.
- Se l'autore commette il fatto con modalità più gravi, per un motivo particolare o quale membro di un gruppo organizzato,  
→reclusione da 7 a 12 anni.

**Conseguenze accessorie:**

- Perdita della capacità di ricoprire una funzione nella pubblica amministrazione.
- Obbligo di risarcire il danno causato.
- Possibilità di procedimento disciplinare ai sensi della legge n. 153/2001 Racc. sulla procura (artt. 59–63).

### 2. Art. 344 del Codice penale – Intralcio alla giustizia

**Testo degli elementi costitutivi:**

*„Chi frustra o ostacola l'esercizio del potere di un organo del potere pubblico o di un tribunale, in particolare*

*presentando prove false, occultando circostanze essenziali o altrimenti impedendo l'esercizio della giustizia, è punito...“*

**Pena:**

- Reclusione da 1 a 5 anni.
- Se l'autore causa con ciò un grave pregiudizio ai diritti altrui o impedisce l'esercizio della giustizia,

→reclusione da 3 a 8 anni.

**Conseguenze accessorie:**

- Possibilità di divieto giudiziale di esercitare la professione.
- In caso di condotta reiterata – inquadramento tra i reati contro l'esercizio del potere pubblico (maggior rischio di custodia cautelare).

**3. Violazione degli artt. 37 comma 2, 38 e 41 del Codice di procedura civile**

**Testo:**

Il funzionario giudiziario superiore può agire solo nell'ambito del mandato del giudice.

Se compie un atto per il quale non è legittimato (ad es. trasmissione della causa), si tratta di un superamento del potere.

**Conseguenze:**

- L'atto è nullo (giuridicamente inefficace).
- Il giudice o il presidente del tribunale è tenuto ad annullare e correggere la causa.
- In caso di condotta dolosa: possibilità di procedimento disciplinare ai sensi della legge n. 55/2017 Racc. sul pubblico impiego,  
→misura disciplinare: ammonimento scritto fino al licenziamento dal pubblico impiego.

**4. Violazione di articoli della Costituzione della Repubblica Slovacca**

**Articoli interessati:**

Art. 1 comma 1, art. 2 comma 2, art. 3 comma 1, art. 12 comma 1, art. 46 comma 1.

**Conseguenze:**

- Si tratta di una violazione dei diritti fondamentali del cittadino, che può essere oggetto di ricorso costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione della RS.
- Può comportare anche una sanzione disciplinare o penale del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 326 CP,  
o la responsabilità internazionale dello Stato ai sensi dell'art. 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (risarcimento del danno e del pregiudizio).

**5. Violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

Art. 6 – Garantisce il diritto a un equo processo.

Art. 13 – Garantisce il diritto a un rimedio effettivo.

**Conseguenze:**

- La violazione di tali articoli può essere oggetto di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
- In caso di riconoscimento della violazione dei diritti:  
→obbligo dello Stato di pagare un risarcimento pecuniario ai sensi dell'art. 41 della Convenzione,

→pubblicazione della decisione come precedente che vincola la Repubblica Slovacca ad agire in futuro in conformità alla Convenzione.

#### **6. Responsabilità disciplinare ai sensi della legge n. 153/2001 Racc. sulla procura**

Artt. 59 – 63: Il procuratore risponde disciplinarmente per violazione dolosa della legge, abuso di potere o condotta che ne diminuisce la dignità della funzione della procura.

#### **Possibili sanzioni:**

#### **7. Principio „nemo iudex in causa sua“**

Principio latino: Nessuno può essere giudice nella propria causa.

Violazione: Se un organo del potere pubblico decide sulla propria attività, →si tratta di una violazione dell'imparzialità e dell'obiettività, →motivo di esclusione dagli atti (art. 31 del Codice di procedura penale, art. 49 CPC),→e al contempo motivo di annullamento della decisione in quanto illegittima.

#### **Nota conclusiva:**

Le pene e le conseguenze giuridiche indicate sono citate secondo lo stato giuridico vigente della Repubblica Slovacca alla data del 1° ottobre 2025.

Il loro scopo è dimostrare che le violazioni indicate nella presente denuncia penale hanno non solo una dimensione etica, ma anche direttamente penale e disciplinare, per la quale la legge prevede la responsabilità personale del pubblico ufficiale.